

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك عبدالعزيز آل سعود
رئيس ديوان المظالم
(٠٨٣)

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / ٧ / ١١ هـ
المشروعات :

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجائل

سلمه الله.

• إشارة إلى مذكرة وكيل المدعي المرفقة في تقرير تبادل المذكرات بتاريخ ١٤٤٤/٧/٨ هـ في الدعوى رقم ١٠٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ، المقامة من المدعي/ عبد العزيز بن محمد العساف، ضد المحكمة الإدارية بجائل.

إجابةً على مذكرة وكيل المدعي التي يذكر فيها (مما طلة المدعى عليها ... الخ)؛ نفيد فضيلتكم بأنه سبق بيان عدم صحة ذلك في مذكرتنا الجوابية المقدمة في ١٤٤٤/٦/٢٢ هـ، وفيها توضيح استناد المحكمة (المدعى عليها) إلى سبب نظامي صادر عن الجهة المختصة بالدولة وهذا مما يرفع عن المدعى عليها وصف المطل، وبارتفاعه يرتفع تبعاً تحمل كلفة أتعاب الترافع والتقاضي والمحاماة؛ الذي هو محل الدعوى.

ولما تقدم فإننا نكتفي بما سبق تفصيله في مذكرتنا السابقة، ونطلب من فضيلتكم القضاء برفض الدعوى.

والله يحفظكم ويرعاكم.

ممثل ديوان المظالم

طلال بن منصور الحصيني